

Statuto dell'Associazione PROXIMA

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi delle disposizioni dell'associazione denominata PROXIMA con sede nel Comune di Gorgonzola in Via Lombardia, 10.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La documentazione sarà conservata a Gorgonzola, in Via Lombardia, 10.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale, non persegue scopi di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e della cittadinanza.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli dirette in particolar modo ai giovani;
- b) apertura verso i cittadini e le realtà locali per coinvolgerli nel processo organizzativo e di realizzazione delle varie manifestazioni in modo inclusivo e valorizzante;
- c) collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le altre associazioni nell'organizzazione di manifestazioni;
- d) fungere da catalizzatore per le iniziative proposte e volute dai giovani del territorio, aiutandoli dove possibile a realizzarle mettendo a disposizione le risorse e le competenze dell'associazione;
- e) stimolare lo sviluppo di competenze, interessi e professionalità degli associati e di terzi;
- f) promuovere il territorio tramite eventi e manifestazioni di interesse anche sovracomunale;

ART. 3 – Soci

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione, l'eventuale diniego va motivato. La procedura di tesseramento è dettagliata da regolamento interno e, salvo particolari esenzioni, è prevista una quota di iscrizione stabilita dal direttivo, non trasmissibile e valida per l'anno solare in corso.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi nei tempi e modi articolati dal regolamento interno. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, finalità e decisioni. I soci devono versare nei termini la quota di iscrizione e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione

prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle competenze, capacità e disponibilità personali nel rispetto delle finalità dell'art 2.

ART. 5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto abusa della posizione o lede il buon nome ed il lavoro svolto dai soci, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea può svolgersi sia online sia in presenza.

Convocazione

La convocazione deve arrivare ai soci con almeno una settimana di anticipo via mail o tramite messaggistica istantanea e deve indicare l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è convocata alternativamente: dal presidente, dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Validità e maggioranze richieste

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva modifiche statutarie con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tutti i soci.

Compiti

L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; approvare il calendario delle attività proposto dal Consiglio Direttivo o proporre modifiche e integrazioni; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per regolamento o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia chiedendolo al Direttivo. La documentazione prodotta ed i verbali di ogni assemblea verranno conservati all'indirizzo specificato nell'ART.1.

ART. 8 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 10 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

A discrezione del Consiglio Direttivo stesso è possibile prevedere delle deleghe interne per associare delle aree di competenza ai singoli membri.

Esso delibera a maggioranza dei presenti tutti con singolo valore di voto. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il calendario delle attività e il rapporto annuale di quest'ultime, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni dalla sua elezione e i suoi componenti possono essere rieletti. L'elezione del direttivo avviene da parte di tutti i soci a seguito di auto candidatura a mezzo di votazione come spiegato nel regolamento interno. Ogni consigliere può dare le dimissioni o può essere allontanato a seguito di consulta del direttivo e con la maggioranza dei consensi come specificato nel regolamento interno. Un consigliere non può essere sostituito da esterni ma si possono affiancare al direttivo dei consulenti che collaborino per i progetti senza diritto di voto.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. L'elezione avviene per votazione di maggioranza da parte dei consiglieri eletti dall'assemblea come spiegato nel regolamento interno. Il presidente resta in carica per n. 3 anni. Nel caso di dimissioni o impossibilità oggettive nello svolgere i suoi compiti, prenderà il suo ruolo il vicepresidente indicando, nel minor tempo possibile, una nuova votazione nel direttivo.

ART. 10 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale/culturale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sopra descritte e per i fini stessi dell'associazione.

ART. 11 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 12 – Marchio

Il segno distintivo dell'Associazione è registrato ai sensi della Legge sui Marchi italiana. La registrazione del marchio e le specifiche grafiche saranno assunte dal direttivo e conservate in sede presso l'archivio. Possono utilizzare il Marchio tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote associative, ma dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo. Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico e verbale è consentita se non approvata nell'Assemblea dei Soci, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Statuto. I Soci che non ottemperino alle modalità d'uso del Marchio indicate nel presente Statuto saranno soggetti a richiesta di esclusione dall'Associazione.

ART. 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentita l'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge.